

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3477/2542

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นาย สุเทพ มานะวิชัยราช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 138, มาตรา 309, มาตรา 339

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยพูดกับผู้เสียหายว่า "ถ้ามึงไม่ไป เอรารถมาให้กู" นั้น แต่ผู้เสียหายมิได้ให้รถจักรยานยนต์แก่จำเลยไปและจำเลยมิได้แย่งเอารถจากผู้เสียหาย คำพูดของจำเลยจึงมีความหมายเพียงเพื่อต้องการบีบบังคับผู้เสียหายให้ขับรถไปส่งตนเท่านั้น มิได้มีเจตนาจะเอารถไปจากความครอบครองของผู้เสียหายในขณะนั้นแต่อย่างใด หากจำเลยประสงค์จะชิงเอารถที่ผู้เสียหายขับไป ก็น่าจะให้ผู้เสียหายขับรถไปในที่เปลี่ยวแล้วบังคับให้ผู้เสียหายลงจากรถหรือทำร้ายผู้เสียหาย ย่อมเป็นการสะดวกในการชิงทรัพย์มากกว่าที่จะบังคับให้ผู้เสียหายขับรถเข้าไปในเมือง ทั้งผู้เสียหายไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อนดังนั้นการที่จำเลยชักปืนออกมาจี้บังคับผู้เสียหาย น่าเชื่อว่าเป็นเพื่อให้ผู้เสียหายยอมตามและขับรถไปส่งในเมืองเท่านั้น หาใช่เพื่อให้ผู้เสียหายมอบรถจักรยานยนต์ให้ไม่ การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ แต่เป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง ขณะเกิดเหตุมีเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสองอยู่ห่างจากจำเลยประมาณ 5 เมตร ถ้าจำเลยถือปืนจ้องเล็งมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจคงไม่ทันร้องบอกให้จำเลยวางปืนหรือยิงปืนชุก่อน จำเลยอาจยิงเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสองให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ทันที แต่ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลที่จำเลยถูกยิง และวิถีกระสุนปืนลั่น

แต่เข้าทางด้านหลัง แสดงว่าจำเลยหันหลังวิ่งหนีและถูกเจ้าพนักงานตำรวจยิง นำ
เชื่อว่าเมื่อจำเลยเห็นเจ้าพนักงานตำรวจ คงเกิดความกลัวตามสัญชาตญาณของ
คนร้ายและวิ่งหนีทันทีที่มีโช่ถือปืนจ้องไว้เฉย ๆ หรือจ้องจะต่อสู้เจ้าพนักงานตำรวจ
พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาไม่พอพียงลงโทษจำเลยฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 339, 340 ตริ, 91 ธิอาวุธปืน และกระสุน
ปืนของกลาง และคินรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพกพา
อาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต แต่ปฏิเสธความผิดฐานชิงทรัพย์และต่อสู้ขัดขวางเจ้า
พนักงาน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตริ, 80, 138 วรรคสอง พระราช
บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทง
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามชิงทรัพย์ จำคุก 10 ปี
ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน จำคุก 1 ปี ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธ
ปืนจำคุก 6 เดือน ชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพฐานชิงทรัพย์และต่อสู้ขัดขวาง
เจ้าพนักงาน มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 จำเลยให้การรับสารภาพฐานมีและพกพาอาวุธปืน มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ฐานพยายามชิงทรัพย์ จำคุก 6 ปี 8 เดือน ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานจำคุก 8 เดือน ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 6 เดือน ฐานพกพาอาวุธปืนจำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 8 ปี 1 เดือน ริบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางคืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตรี, 80 และฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสองจำเลยมีความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสองลงโทษจำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย 1 คัน อาวุธปืนลูกซองสั้นไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด 12 จำนวน 1 นัด เป็นของกลางปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือไม่ เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระทำของจำเลยมีปัญหาคือจะยกขึ้นวินิจฉัยประการแรกว่าจำเลยกระทำความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์หรือไม่ โจทก์มีนายชวนชม วงษ์ช่วย ผู้เสียหายมาเบิกความยืนยันว่า เมื่อจำเลยไม่ยอมทำงานเป็นลูกเรือประมงและจะคืนเงินที่ยืมให้แต่บอกให้ไปเอาที่บ้านซึ่งอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดง พยานจึงยึดรถ

จักรยานยนต์ของนายพิมพ์พรรณ เหมือนมิตร ขับไปส่ง เมื่อไปถึงบริเวณหน้าสถาบัน
ราชภัฏสงขลาจำเลยบอกว่าให้ไปเอาเงินที่อำเภอลาดใหญ่ ครั้งแรกพยานไม่ยอมไป
จำเลยจึงชักอาวุธปืนลูกซองสั้นออกมาจี้หน้าอกพยานพร้อมพูดว่า ถ้ามึงไม่ไปเอารถมา
ให้กู และสั่งให้ขับรถต่อไป นอกจากผู้เสียหายเบิกความดังกล่าว ยังได้ความจากร้อย
ตำรวจโทวิเชียรดำเนินยม พนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลย
ถามค้านว่า จากบริเวณหน้าสถาบันราชภัฏสงขลาไปถึงบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย
ระหว่างทาง มีทางแยกของถนนตัดอยู่หลายแห่ง มีบางซอยเป็นที่เปลี่ยว จึงเห็นได้
ว่า ถ้าจำเลยมีความประสงค์จะชิงเอารถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับไป ก็น่าจะให้ผู้
เสียหายขับรถไปในที่เปลี่ยวแล้วบังคับให้ผู้เสียหายลงจากรถหรือทำร้ายผู้เสียหายก็
จะเป็นการสะดวกในการชิงทรัพย์มากกว่าที่จะบังคับให้ผู้เสียหายขับรถเข้ามาใน
เมืองซึ่งห่างจากบริเวณท่าเรือ 4 ถึง 5 กิโลเมตร เช่นนี้ ทั้งผู้เสียหายก็ไม่เคยรู้จัก
จำเลยมาก่อน เมื่อจำเลยทำร้ายและทิ้งผู้เสียหายไว้ในที่เปลี่ยว ก็ยากที่จะติดตามจับ
จำเลยได้การที่จำเลยชักอาวุธปืนออกมาจี้บังคับผู้เสียหาย น่าเชื่อว่าเป็นให้ผู้เสียหาย
ยอมตามและขับรถไปส่งที่อำเภอลาดใหญ่เท่านั้น หาใช่เพื่อให้ผู้เสียหายมอบรถ
จักรยานยนต์ให้ไม่ที่จำเลยพูดกับผู้เสียหายว่าถ้ามึงไม่ไป เอารถมาให้กูนั้น ผู้เสียหาย
ก็มีได้ให้รถจำเลยไปและจำเลยก็มีได้แย่งรถมาจากผู้เสียหาย คำพูดของจำเลยจึงมี
ความหมายเพียงเพื่อต้องการบีบบังคับผู้เสียหายให้ขับรถไปส่งจำเลยที่อำเภอลาดใหญ่เท่านั้น
ไม่ใช่มีเจตนาที่จะเอารถไปจากความครอบครองของผู้เสียหายใน
ขณะนั้นแต่อย่างใดการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ดัง
ฎีกาของโจทก์ คงเป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309
วรรคสอง เท่านั้นปัญหาที่จะยกขึ้นวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยกระทำความผิดต่อผู้ขัด
ขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือไม่โจทก์มีจำสืบตำรวจวิชัย สีตะ
พงศ์ และจำสืบตำรวจชัยยะ อินทสุวรรณ มาเบิกความว่าผู้เสียหายขับรถ
จักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดงออกมา เมื่อรถล้มลง จำเลยได้ลุกขึ้นแล้วใช้อาวุธปืน

จ้องเล็งมาที่จำสับตำรวจวิชัยและจำสับตำรวจชัยยะ ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 5 เมตร จำสับตำรวจชัยยะบอกให้หยุดและวางอาวุธปืน แต่จำเลยไม่ยอม จำสับตำรวจชัยยะจึงยิงปืนขึ้นฟ้า 1 นัด จำเลยยังคงถือปืนส่องมาที่จำสับตำรวจวิชัยและจำสับตำรวจชัยยะ จำสับตำรวจวิชัยจึงใช้อาวุธปืนยิงไปที่น่องของจำเลย 1 นัด จำเลยวิ่งหนีไปแอบอยู่ในครัวของบ้านชาวบ้านและถูกจับได้ในเวลาต่อมา เห็นว่าขณะเกิดเหตุพยานทั้งสองอยู่ห่างจากจำเลยประมาณ 5 เมตร ถ้าจำเลยถืออาวุธปืนจ้องเล็งมายังพยานทั้งสองแล้ว จำสับตำรวจชัยยะคงไม่ทันร้องบอกให้จำเลยวางอาวุธปืนหรือยิงปืนชุก่อน เพราะจำเลยอยู่ในระยะใกล้ อาจยิงพยานทั้งสองให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ทันที และจากรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.9 แพทย์ลงความเห็น ว่า จำเลยมีบาดแผลกระสุนปืนที่ขาซ้าย บริเวณใต้เข้าซ้าย 2 รู (รูเข้าทางด้านหลัง รูออกทางด้านหน้า) บาดแผลกระสุนปืนที่ขาขวา 2 รู (รูเข้าทางด้านหลัง รูออกทางด้านหน้า) กระดูกขาซ้ายหักจึงเห็นได้ว่า บาดแผลที่จำเลยถูกยิง วิถีกระสุนปืนล้วนแต่เข้าทางด้านหลัง แสดงว่าจำเลยหันหลังวิ่งหนีและถูกเจ้าพนักงานตำรวจยิง คำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวจึงขัดต่อเหตุผล ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง พฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าเมื่อจำเลยเห็นเจ้าพนักงานตำรวจเกิดความกลัวตามสัญชาตญาณของคนร้ายและวิ่งหนีทันที มิใช่ถืออาวุธปืนจ้องไว้เฉย ๆ หรือจ้องจะต่อสู้เจ้าพนักงานตำรวจ พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาไม่พอพียงลงโทษจำเลยฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตั้งฎีกาของโจทก์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดลจรัส รัตนไศภิต-กนก พรรณรักษา-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ